

STATUTO DELLA CITTA' DI

VITERBO

Approvato con Deliberazioni del C.C. n° 85 del 6 Giugno 2000 e n° 88 dell'8 Giugno 2000

Modificato con Deliberazione del C.C. N° 195 del 13 Dicembre 2012 e 130 del 23 Novembre 2017

Il più antico Statuto di Viterbo porta la data 1251. A quell'anno, infatti, risale la prima raccolta scritta in cui vennero inserite in un corpus organico le norme e consuetudini secondo le quali si era fino ad allora governata la città, che da oltre un secolo e mezzo si era data struttura ed ordinamento di libero Comune.

La seconda metà del Duecento dà inizio ad un periodo importante della storia di Viterbo. La città, sviluppata da un nucleo primitivo - tradizionalmente noto come Castello di Ercole ed ubicato ove poi sono sorti la Cattedrale ed il Palazzo dei Papi - tra l'XI ed il XII secolo aveva cominciato ad imporsi sui centri vicini, finendo per stabilire la propria supremazia sul territorio. Due tappe fondamentali della sua politica egemonica sono la distruzione del borgo di San Valentino (1037), ostacolo all'esercizio di un più diretto controllo sulla Cassia, e della città di Ferento (1172), che costituiva una costante minaccia per la sua sicurezza.

Nel quadro della rivalità fra Papato ed Impero, dopo una prima fase di alleanza con gli Svevi (Barbarossa ed Enrico VI), la decisa prevalenza del partito guelfo orientò il Comune viterbese verso una politica di costante alleanza con il Papato. Nel 1207 la città fu scelta da Innocenzo III come sede per l'assemblea in cui, alla presenza di tutti i capi dei territori soggetti alla Chiesa, riuniti nella Cattedrale, furono gettate le basi giuridiche dello Stato Pontificio. Nel 1243, Viterbo sopportò vittoriosamente un memorabile assedio da parte dell'esercito imperiale, mentre, quattro anni dopo, venne per breve tempo occupata dalle soldatesche di un figlio di Federico II, Federico d'Antiochia. Furono anni drammatici, cui pose fine, nel 1250, la morte dell'imperatore.

La redazione del primo Statuto si colloca proprio nel momento in cui la città si sta riprendendo da questa difficile fase della sua storia, e si avvia a divenire, per alcuni decenni, il luogo prescelto da alcuni pontefici come propria residenza. Per ospitarli sorge ad iniziativa di Raniero Gatti - Capitano del Popolo e leader della fazione guelfa - il severo Palazzo dei Papi, ed anche i magistrati cittadini sentono la necessità di dare una più degna sede alla loro attività di governo, e fanno erigere i due fabbricati ai lati della piazza cui, due secoli dopo, farà da splendido sfondo la facciata del Palazzo dei Priori.

Nel testo del primo Statuto viterbese i principi giuridici basilari, la cui prima origine può essere individuata nelle civiltà anticamente fiorite sul territorio, confluiscono e si fondono con una serie di norme, adottate nel primo Medioevo per regolare la vita dei vici o pagi costituitisi nella zona e rimaste vive nella tradizione orale. Tutta la materia è suddivisa in quattro sezioni, che si occupano rispettivamente dell'organizzazione degli uffici pubblici (Officia), delle norme relative al diritto ed alla procedura civile (Pars civilium), delle disposizioni straordinarie (Extraordinaria) e della regolamentazione del diritto penale (Maleficia).

Negli ultimi decenni del Duecento si concluse per Viterbo la fase più felice della sua storia. Prima le conseguenze di un interdetto scagliato nel 1281 sulla città da Martino IV, poi la crisi che travagliò il Papato per un secolo e mezzo, dal periodo avignonese allo Scisma d'Occidente, ridussero la città, che per un ventennio aveva coltivato il sogno di diventare sede papale, al più modesto rango di cittadina di provincia, la cui vita, tranquilla ed un po' sonnolenta, fu a tratti turbata, fino ai primi

decenni del '500, dalle sanguinose lotte tra le famiglie aristocratiche, la cui rivalità sembrava rinnovare le contese per il potere che, nel Medioevo, avevano opposto i guelfi ai ghibellini. Nel contesto di una struttura statale sempre più accentrata, la città mantenne il suo ruolo privilegiato nel territorio, assumendo la funzione di capoluogo della provincia del Patrimonio di San Pietro in Tuscia.

L'insieme delle norme legislative raccolte nello Statuto del 1251 continuò a guidare l'attività delle magistrature cittadine anche quando l'indipendenza del Comune medievale non era ormai rimasta che un pallido ricordo, ed il rigido controllo esercitato dal potere centrale aveva da tempo ridotto gli amministratori locali alla funzione di obbedienti esecutori degli ordini provenienti dall'alto. Uno storico del Settecento, Feliciano Bussi, ricorda che lo Statuto ricevette conferma ed approvazione da parte di molti pontefici, tra i quali cita Pio 11, Paolo II ed Innocenzo VIII. Tra le varie trasformazioni e modifiche operate in epoche diverse nelle sue varie parti, per meglio adeguarlo alle esigenze volta a volta mutate, va particolarmente ricordata la redazione del 1469.

L'attuale Statuto del Comune di Viterbo si pone come interprete e guida dei vari aspetti della realtà attuale, e pertanto la sua fisionomia - anche per i diversi limiti delle sue competenze - è del tutto diversa da quella dell'analogo documento che regolava la vita cittadina più di sette secoli or sono. Va, tuttavia, visto come il suo ideale continuatore, così come i viterbesi di oggi si vantano di essere i legittimi discendenti di quelli che ospitarono imperatori e pontefici e che combatterono contro avversari interni ed esterni per l'affermazione dei propri ideali ed in difesa della libertà.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Autonomia e ruolo del comune

Il comune di Viterbo:

1. rappresenta la comunità dei cittadini che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico, perseguendo le finalità stabilite dal presente Statuto ed i principi generali sanciti dalla costituzione e dalla legislazione relativa all'ordinamento delle autonomie locali, legge 8 giugno 1990, n. 142;
2. ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica,
3. Ha potestà regolamentare che esercita secondo i principi fissati dalla legge e in conformità al presente Statuto;
4. assume come principi informatori della propria attività quelli della solidarietà e della sussidiarietà;
5. è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà ;
6. svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali
7. istituisce organismi di decentramento e sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della

popolazione, promuove la discussione e il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione Comunale e l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni;

8. gestisce servizi di competenza dello Stato secondo gli apporti finanziari e le risorse da questo regolati.

Art. 2

Principi programmatici

1. Il Comune di Viterbo ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) l'ordinata convivenza sociale;
- b) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini, garantendo pari opportunità di realizzazione sociale per le donne e gli uomini di qualsiasi età e condizione fisica;
- c) il superamento degli squilibri economici, culturali, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito promuovendo la solidarietà tra cittadini con particolare riguardo ai bambini, agli anziani, ai poveri, agli stranieri ed ai più svantaggiati, anche attraverso la collaborazione con enti, istituti e associazioni a carattere sociale e di volontariato in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
- d) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- e) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone con particolare riguardo all'inserimento degli stranieri;
- f) il primario compito educativo e formativo della scuola concorrendo con programmi significativi ed adeguati a realizzare il pieno diritto allo studio ed alla cultura di tutti i cittadini;
- g) la tutela delle realtà religiose;
- h) la promozione di convenzioni e consorzi a diverso titolo con altri comuni, interessati ad esercitare funzioni ed erogare servizi congiuntamente;
- i) il riconoscimento del valore della persona umana in ogni momento della sua vita, dal concepimento alla morte naturale, e contrasta ogni forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione, o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età e l'orientamento sessuale.
 - 1) la tutela e la valorizzazione della famiglia, nucleo giuridico e sociale, comunità di solidarietà, adatta con peculiarità ad insegnare e trasmettere valori culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi essenziali per lo sviluppo e il benessere dei propri membri e della società;
 - m) La partecipazione attiva alle associazioni di enti locali a carattere regionale, nazionale ed internazionale, favorendo in particolare ogni iniziativa di inserimento della comunità viterbese nell'Europa unita;
 - n) La formazione dei giovani, lo sviluppo ed il sostegno dell'aggregazione spontanea ed organizzata, la prevenzione del disagio, l'attuazione di iniziative volte a promuovere nei giovani l'assunzione di responsabilità e di impegno sociale.
 - o) le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
- p) garantisce la partecipazione dei bambini alla vita della città, anche mediante il riconoscimento di loro organizzazioni rappresentative e garantisce la tutela dell'età infantile da ogni forma di violenza e di abuso.
- q) Il comune riconosce le diversità storiche, sociali, culturali degli abitati degli ex comuni che sono stati aggregati al territorio.

2. Il comune, nell'ambito delle sue competenze, concorre a garantire il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza ed integrazione sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi.

3. Il comune promuove, incoraggia e favorisce lo sport, in particolare quello dilettantistico ed il turismo, soprattutto quello sociale e giovanile. Per il raggiungimento di tali finalità, il comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai singoli, agli Enti, ad organismi ed associazioni. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che ne dovrà altresì prevedere il concorso degli utenti alle spese di gestione, salvo che non ne sia riconosciuta dall'amministrazione la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.

4. Il Comune promuove le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, in relazione a piani per la difesa del suolo e del sottosuolo per prevenire, individuare e per eliminare le cause di inquinamento, onde favorire l'armonico sviluppo ecologicamente sostenibile. Favorisce pertanto la collaborazione dei comuni limitrofi, con la provincia, con la regione, con lo Stato e con Associazioni interessate alla salvaguardia ed alla tutela dell'ambiente.

5. Il comune promuove e valorizza la conservazione e lo sviluppo del proprio patrimonio culturale, anche nelle sue peculiari espressioni di religione, di lingua, di costume e di tradizioni locali.

6. Il comune tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale, ne favorisce lo sviluppo e la valorizzazione nell'interesse della comunità, ne garantisce la fruizione.

7. Il comune promuove lo sviluppo economico della comunità viterbese. In particolare:

- a) coordina le attività commerciali in accordo con le associazioni di imprenditori e consumatori, favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore;
- b) tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura, assicurando collaborazione ai produttori singoli o associati ed alle loro organizzazioni professionali o sindacali. Garantisce, inoltre, il miglioramento delle condizioni di vita delle zone rurali e si impegna alla valorizzazione ed alla promozione di prodotti tipici locali e di qualità;
- c) favorisce lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico, promuovendo iniziative atte a stimolarne l'attività ed a consentire la più vasta collocazione dei prodotti sul mercato, anche mediante forme di associazione e cooperazione;
- d) tutela e favorisce lo sviluppo delle attività turistiche, sostenendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature ricreative e dei servizi d'informazione;
- e) programma piani per il corretto sfruttamento delle risorse termali e ne cura l'attuazione.

8. L'organizzazione del comune si ispira ai seguenti principi:

- a) L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio Comunale e dei vigenti piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale.
- b) La gestione amministrativa dell'Ente è attribuita ai dirigenti ai sensi dell'art. 51, commi 2 e segg. della L 142, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo Statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo;
- c) Le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate

dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

d) La struttura è organizzata per settori a fini omogenei, garantendo la disponibilità dei servizi su tutto il territorio anche attraverso specifici capitoli di bilancio.

e) L'organizzazione del lavoro compete ai dirigenti che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicato negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati;

f) Il Comune attua modalità di organizzazione dei servizi orientate al decentramento dei servizi sul territorio, anche attraverso specifici capitoli di bilancio.

9. Il comune adotta come metodo politico la programmazione e concorre con le altre comunità a determinare le strategie e la qualità dello sviluppo; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della regione e della provincia, provvedendo per quanto di propria competenza alla loro specificazione.

10. Il comune partecipa attivamente alle Associazioni Italiane ed Internazionali degli enti locali nell'ambito di un processo di integrazione europea ed internazionale che valorizzi il ruolo insostituibile dei poteri locali; promuove gemellaggi con altri enti locali anche esteri.

11. Il comune riconosce nella presenza dell'Università degli studi della Tuscia un fattore essenziale di sviluppo culturale e civile della comunità locale. Opera per una stretta collaborazione tra la collettività, l'Amministrazione comunale e la comunità scientifica. Concorre a favorire la presenza degli studenti e ne promuove l'integrazione.

12. Il comune concede la cittadinanza onoraria o l'attestato di civica benemerita a personalità italiane e straniere che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti della città. La delibera relativa è adottata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti su proposta di uno o più consiglieri o del sindaco e sulla base di una motivata relazione.

13. Il comune istituisce l'Albo d'oro della città nel quale vengono iscritti cittadini, associazioni ed Enti che abbiano dato, con la loro attività, particolare lustro alla città.

14. Il comune garantisce, nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, della tutela della dignità delle persone fisiche ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

15. Il Comune, nel riconoscere la storia e le tradizioni sociali, culturali e religiose degli abitati degli ex Comuni che sono stati aggregati al territorio, ne garantisce il loro rispetto, valorizzazione e promozione.

Art. 3

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica;

b) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

c) Promuove, di norma, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organismi collegiali, nonché negli enti, nelle aziende ed istituzioni dipendenti dal comune.

Art 4

Stemma, gonfalone e bandiera della città di Viterbo

1. Lo stemma civico e il gonfalone sono stati riconosciuti con dichiarazione del 19 Luglio 1929 del Capo del Governo come segue:
 - stemma civico: d'azzurro, al leone leopardito coronato d'oro sopra pianura di verde, accollato ad una palma, fruttata di rosso, al naturale, tenente con la branca anteriore destra una bandiera bifida rossa, alla croce d'argento, cantonata di quattro chiavi d'argento, poste in palo con l'ingegno, all'insù ed asta di verde. Lo scudo fregiato da corona di città;
 - gonfalone: a forma di bandiera di panno azzurro, attaccato all'asta per il lato corto: l'asta di velluto azzurro e la bandiera caricata del leone leopardito tenente con la branca destra la bandiera come allo Stemma.
2. Il Sovrano Militare Ordine di Malta, con decreto n.1932 del 28 gennaio 1964, a perpetuo ricordo degli stretti vincoli che legarono la città di Viterbo agli ordini dei Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme che vi ebbe sede dal 1524 al 1528, ha concesso alla città di Viterbo il diritto d'accollare allo stemma civico l'emblema araldico del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta costituito dalla croce ottagonale d'oro smaltata di bianco.
3. Il gonfalone civico è insignito di croce militense di 1^a classe con corona da parte del predetto Sovrano Ordine di Malta, giusta decreto n. 2185 del 1° aprile 1964.
4. La città di Viterbo, con decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1961, è stata insignita di Medaglia d'argento al valore civile, per le azioni compiute dal 1940 al 1945, con la seguente motivazione:
«Sopportava con fermo animo l'offesa nemica, offrendo in olocausto la vita di oltre 1000 dei suoi cittadini migliori».
5. La città di Viterbo ha una bandiera bicolore bleu e giallo a due bande verticali non di uguali dimensioni che viene esposta, assieme alla bandiera nazionale, all'esterno di palazzo dei priori, residenza municipale, in occasione delle riunioni del consiglio comunale ed in altri luoghi in concomitanza di avvenimenti di particolare importanza e solennità locali.
6. La città di Viterbo è capoluogo di provincia

Art. 5

Il territorio comunale

1. Al comune di Viterbo appartiene il territorio che comprende la parte del suolo nazionale, delimitato come agli atti del catasto terreni.
2. I confini geografici che delimitano il territorio definiscono l'ambito sul quale il comune di Viterbo esercita le sue funzioni ed i suoi poteri anche attraverso le circoscrizioni di decentramento amministrativo. Il comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
3. Il territorio comunale, risultante dalla aggregazione a Viterbo di Bagnaia, Grotte Santo Stefano e San Martino al Cimino, e dagli abitati di Roccalvecce, Sant'Angelo di Roccalvecce, comprende, oltre al capoluogo e i predetti centri abitati, quelli di Fastello, La Quercia, Montecalvello, Tobia e

Vallebona, i borghi rurali di Monterazzano e Castel D'Asso, nonché l'isola amministrativa de «La Scorticata».

4. Parti del territorio sono gravate da usi civici e vincoli militari; la parte ad est, tra la Palanzana e Montefogliano, ricade nell'ambito della comunità montana dei Cimini.

5. I beni civici di Grotte Santo Stefano e Roccalvecce sono amministrati da comitati di cui alla legge 17 aprile 1957 n. 278 con proprio regolamento.

Art. 6

Albo Pretorio

1. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo le modalità e per i periodi di tempo stabiliti dalla legge.

2. Il dirigente del settore della Segreteria Comunale Generale ,coadiuvato dal messo comunale, è responsabile delle pubblicazioni

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 7

Organi

1. Sono organi del comune: il consiglio, la giunta, il sindaco e tutti gli altri previsti dal presente statuto.

2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e l'esercizio delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.

3. La legge, lo statuto ed il regolamento regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

4. Al sindaco agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

5. Gli amministratori locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione delle delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al quarto grado, salvo i casi previsti espressamente dalla legge.

Art. 8.

Il consiglio comunale.

1. Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, programmatico, amministrativo, sociale ed

Comune, uno dei quali espressione della minoranza nominati dal Consiglio Comunale e dispone di un proprio ufficio e di personale adeguato.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI

Art. 44

Servizi pubblici comunali

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale può individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentino nella comunità, e stabilire le modalità per la loro gestione. Sono di competenza dello stesso Consiglio le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.
3. Il Comune provvede alla gestione dei servizi secondo le forme indicate dalla legge garantendo trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e qualità delle prestazioni. Esercita il controllo, qualunque sia la forma di gestione prescelta, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e la loro corrispondenza agli indirizzi dell'amministrazione.
4. I servizi pubblici comunali sono gestiti nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di istituzione;
 - d) a mezzo di azienda speciale;
 - e) a mezzo di società per azione o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale secondo quanto previsto dalla normativa

Art. 45

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per loro caratteristiche non rendano opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali da assumere a carico del Comune.

Art. 46

Concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscano l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. La scelta del concessionario è effettuata attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento dei contratti con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune.

4. In presenza di particolari motivazioni il Consiglio Comunale può derogare alla procedura di cui al comma 3.

Art. 47

Istituzione

1. I servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, concernenti i settori della sicurezza sociale, dello sport, della cultura, della pubblica istruzione, del turismo, del tempo libero ed altre attività socialmente rilevanti, possono essere gestiti tramite istituzioni.

2. L'istituzione, organismo strumentale del Comune, viene costituita quando le dimensioni e la natura del servizio ne rendano conveniente la creazione, sotto il profilo organizzativo, economico e della qualità del prodotto finale.

3. Il consiglio comunale procede alla costituzione di istituzioni indicandone la dotazione di beni patrimoniali, i mezzi finanziari ed il personale, e ne definisce, mediante apposito regolamento, gli indirizzi specifici e le modalità di funzionamento. Il regolamento disciplina, in particolare, la struttura organizzativa, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, le modalità per l'esercizio della vigilanza, le forme specifiche di controllo dei risultati di gestione e di verifica economico-contabile, i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

4. L'istituzione ha autonomia gestionale e contabile. Garantisce la realizzazione dei fini sociali e degli obiettivi specifici che le sono propri attraverso le modalità indicate dall'art. 44, comma 3.

5. L'istituzione ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. L'istituzione, secondo quanto previsto dal regolamento svolge la propria attività tramite personale proprio o comandato da parte del Comune; può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato o di associazioni che perseguono fini sociali. Il trattamento economico e giuridico del personale è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

Art. 48

Organi dell'istituzione

1. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione.

3. Il Consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il Presidente.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco,

sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, secondo criteri di competenza tecnico-amministrativa, specificati nell'atto di nomina. Devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale ma non ricoprire, presso il Comune di Viterbo, le cariche di Consigliere Comunale, consigliere Circoscrizionale o Revisore dei Conti.

5. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

6. Al direttore dell'istituzione è attribuita la responsabilità della gestione.

7. Il direttore è nominato dal Sindaco, sentito il Consiglio di Amministrazione. La carica può essere affidata ad un dipendente dell'istituzione o del Comune in possesso di qualifica adeguata o a persona assunta con contratto a termine.

Art. 49

Azienda Speciale

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza imprenditoriale ed economica è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche ad una pluralità di servizi.

2. L'azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale. Uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Lo statuto dell'azienda speciale ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento, ne individua gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione degli organi comunali, stabilisce le modalità per l'esercizio da parte del Comune del potere di vigilanza e di verifica sui risultati della gestione, determina i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

4. L'azienda speciale può essere trasformata per atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale in Società per Azioni.

Art. 50

Organi dell'azienda speciale

1. Sono organi dell'azienda speciale del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Le rispettive competenze sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

2. Il consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'azienda.

3. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il presidente.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, secondo criteri di competenza politico-amministrativa, specificati nell'atto di nomina. Devono possedere i requisiti previsti dall'art. 48, comma 4°;

5. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.
6. Al direttore dell'azienda speciale è attribuita la responsabilità della gestione. Le sue specifiche competenze, le modalità di assunzione e durata dell'incarico sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

Art. 51

Revoca degli Amministratori

1. Gli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere singolarmente revocati dal Sindaco con provvedimento motivato.
2. La revoca è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
3. In caso di revoca, dimissioni, cessazione per altra causa di uno o più amministratori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
4. Il direttore dell'istituzione o dell'azienda speciale può essere revocato quando la valutazione del suo operato, in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione, risulti non soddisfacente. La revoca è disposta con le modalità derivanti dalla natura del rapporto di lavoro pubblico o privato.

Art. 52

Scioglimento degli organi

1. I consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere sciolti con atto del Sindaco, sentita la Giunta, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio, per i seguenti motivi:
 - a) cessazione dell'attività dell'istituzione o azienda;
 - b) gravi irregolarità amministrative o gestionali;
 - c) reiterata violazione di legge e di regolamento;
 - d) persistente inottemperanza agli indirizzi formulati dagli organi comunali.
2. Lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione è comunicato al Consiglio Comunale, che provvede alla formulazione degli indirizzi per la ricostituzione dell'organo.

Art. 53

Società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni ad esclusivo o prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri

per il compimento degli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al comma 1, qualora la partecipazione del Comune sia maggioritaria, la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune di Viterbo oppure, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, al complesso dei Comuni e degli altri soggetti pubblici locali interessati. Gli enti predetti possono acquisire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione anche mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alle società.

4. L'atto costitutivo è deliberato dal consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati.

TITOLO VI

DECENTRAMENTO

Art. 54

Circoscrizioni di decentramento

1. Il Comune di Viterbo, per assicurare l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati alla loro razionale organizzazione, divide il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento ed adegua la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento.

2. La ripartizione territoriale resta determinata fino a modifica della deliberazione consiliare n. 308 del 28 febbraio 1979.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio Comunale, consultati i Consigli Circoscrizionali e gli altri organismi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto procede alla verifica dell'attuale suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni. Con lo stesso provvedimento viene determinato il numero delle circoscrizioni. I consigli circoscrizionali vengono eletti con il sistema ad elezione diretta del Presidente, turno unico, liste collegate e premio di maggioranza

4. La composizione dei consigli circoscrizionali, le funzioni di questi e dei Presidenti di circoscrizione, nonché l'organizzazione interna delle circoscrizioni restano determinate dal regolamento approvato con la deliberazione del consiglio Comunale n. 57 del 14.3.2000

5. Le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali diventano esecutive dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione mediante affissione nell'albo circoscrizionale e nell'albo Pretorio del Comune di Viterbo, salvo che entro tale data il Sindaco, su proposta del settore decentramento, richieda al Consiglio Comunale di deliberare con la maggioranza assoluta di Consiglieri la sospensione della deliberazione per motivi di legittimità e disponga il conseguente rinvio della deliberazione al Consiglio di Circoscrizione

6. Nei casi di necessità ed urgenza, da motivarsi nell'atto circoscrizionale e con voto distinto espresso dalla maggioranza dei votanti, le deliberazioni possono essere dichiarate eseguibili dall'undicesimo giorno dall'inizio della pubblicazione, la quale avverrà per quindici giorni consecutivi.

Art. 55

Funzioni dei consigli di circoscrizione

1. Ai Consigli di circoscrizione sono assegnate le seguenti funzioni e competenze, che saranno disciplinate da apposito regolamento:

A) Funzioni proprie

Riguardano attività strumentali relative al funzionamento degli organi circoscrizionali (nomina di eventuali commissioni consiliare ed altri organi interni e relativa regolamentazione, atti diversi concernenti la convalida, surrogazione, dimissioni, decadenza, sospensione e rimozione di consiglieri, nell'ambito della normativa vigente) o altre attività interne al Consiglio;

B) Funzioni attribuite:

a) gestione degli stanziamenti di bilancio assegnati annualmente dal Consiglio Comunale alla circoscrizione per l'espletamento delle funzioni deliberative attribuite, di cui ai successivi commi 3 e 4;

b) gestione del centro civico, ivi compresa la concessione temporanea dei locali per un massimo di tre anni, salvo rinnovo, ad enti ed associazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento circoscrizionale;

c) utilizzazione e gestione di edifici, impianti, strutture e terreni facenti parte del patrimonio comunale di diretto o prevalente interesse circoscrizionale, ivi compresi impianti sportivi e palestre scolastiche, nel rispetto della normativa vigente;

d) gestione dei cimiteri locali;

e) concessione di aree e loculi cimiteriali locali;

f) gestione di biblioteche circoscrizionali;

g) gestione di centri sociali polivalenti;

h) gestione di mercati settimanali o periodici locali su aree pubbliche, compresa la concessione della occupazione temporanea del suolo pubblico;

i) ulteriori funzioni, competenze e servizi decentrati, che saranno definiti in sede regolamentare.

C) Funzioni consultive

Riguardano pareri obbligatori o facoltativi richiesti alle circoscrizioni in ottemperanza alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali e circoscrizionali.

D) Funzioni propositive

Concernono l'iniziativa circoscrizionale sugli atti di competenza della Giunta e del consiglio Comunale su materie di interesse circoscrizionale deliberate dal Consiglio circoscrizionale stesso.

2. Le funzioni deliberative attribuite di cui al comma 1, lettera a) si esercitano nei limiti degli stanziamenti assegnati annualmente dal Comune in conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali e circoscrizionali, e con l'osservanza dei criteri dei commi successivi del presente articolo.

3. Sono attribuite a tutte le circoscrizioni le seguenti funzioni deliberative:

a) attività culturali;

b) parchi e giardini;

c) iniziative ricreative e sportive;

d) iniziative in favore degli anziani;

e) festeggiamenti cittadini;

f) manutenzione ordinaria edifici scolastici e centro civico;

g) manutenzione ordinaria fontane e lavatoi pubblici;

h) manutenzione ordinaria gabinetti pubblici.

4. Le seguenti funzioni deliberative sono attribuite esclusivamente alle circoscrizioni extracittadine:

a) cimiteri locali;

b) rete fognate;

c) automezzi in dotazione alla circoscrizione;

d) impianti sportivi;

- e) strade;
- f) installazione e manutenzione punti luce.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56

Revisione dello statuto Comunale

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto comunale appartiene a ciascun Consigliere Comunale, alla giunta, ai Consigli Circoscrizionali.
2. Prima di essere poste all'esame della competente commissione consiliare, le proposte di revisione dello Statuto sono pubblicate all'Albo Pretorio per non meno di trenta giorni e sono trasmesse a ciascun Consiglio Circoscrizionale nonché a ciascuna consulta di settore.
3. Il regolamento consiliare determina le modalità per l'informazione dei cittadini sulle proposte di revisione dello Statuto e sul relativo procedimento di esame.
4. Prima di procedere all'approvazione delle proposte di revisione il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può deliberare di sottoporre le proposte di revisione dello statuto a referendum consultivo ovvero può promuovere forme di consultazione dei Consigli di Circoscrizione, delle consulte di settore, di associazioni, di organizzazioni e di enti.

Art. 57

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune
4. Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Sindaco promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.